



P U T U S A N

Nomor 292 /Pdt.G/2020/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Denpasar 05-07-1977, Agama Hindu, NIK 5171040507790004, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA DENPASAR dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Agus Gunawan Putra, S.H., 2. I Putu Gede darmawan, S.H., M.H. 3. I Ketut Ngurah Wirakusuma, S.H., M.H., CLA. 4. Candra Rahmayanti, S.H. 5. Thesy Octarini Siregar, S.H. adalah Sama-sama Advokat yang bertempat tinggal di Kantor “ AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H. (AGP) & PARTNER “ dewata Centra Building, I” Floor Kav. B-3 Jalan Teuku Umar No 220, Denpasar-bali Indonesia, HP. 08179730783, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 28 Februari 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan tertanggal 15 April 2020, Reg No 955/daf/2020, yang selanjutnya, disebut sebagai: **PENGUGAT** :

Lawan

TERGUGAT: Perempuan, tempat/tanggal lahir : Denpasar 28-06-1981, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, NIK. 5171046806810004, bertempat tinggal di KOTA DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Maret 2020, dibawah Register Nomor 292 /Pdt.G/2020/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa , Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Hindu , di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Made Geria , yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2000 , di Denpasar. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1141 / K / 2001 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa , dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , yaitu masing-masing :
 - anak pertama , laki-laki , bernama ANAK 1 , lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 - anak kedua , perempuan , bernama ANAK 2, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 - anak ketiga , perempuan , bernama ANAK 3, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar
3. Bahwa , di awal-awal perkawinan , kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja , layaknya hubungan suami istri pada umumnya ;
Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana tugas seorang kepala rumah tangga. Sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga layaknya sebagai seorang istri dan seorang ibu.



Walaupun dalam perjalanan perkawinan ada perselisihan kecil antara Penggugat dan Tergugat, tetapi semua itu bisa diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa, akan tetapi memasuki perjalanan perkawinan di tahun 2016, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil.

Salah satunya dari sikap Tergugat yang sering kali curiga dengan segala tindak tanduk dan apa-pun yang Penggugat kerjakan. Walaupun Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat, tetap saja Tergugat tidak mau percaya dengan Penggugat. Terlebih lagi Tergugat mempunyai sifat yang sedikit keras.

Dan sikap Tergugat yang selalu tidak pernah mau percaya dan mencurigai Penggugat semakin lama semakin Penggugat rasakan sudah sangat berlebihan. Hal ini-lah yang kemudian memicu terjadinya pertengkaran dan keributan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus. Hingga mencapai puncak pertengkaran sekitar pertengahan tahun 2016, dimana selain bertengkar adu mulut juga terjadi adu fisik antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa, setelah kejadian seperti tersebut di atas, sikap Tergugat mulai berubah kepada Penggugat. Tergugat mulai bersikap cuek, tidak perhatian bahkan mulai tidak memperdulikan Penggugat. Tergugat juga tidak mau diajak berkomunikasi oleh Penggugat. Bahkan Tergugat memilih untuk pisah ranjang dengan Penggugat ;

6. Bahwa, sikap dan tindakan Tergugat seperti uraian di atas, tentu saja sangat membuat Penggugat merasa sedih karena merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai suami. Dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga sudah berusaha merukunkan, tetap saja tidak berhasil.

Setelah lama Penggugat memikirkan masalah kelanjutan hubungan suami – istri antara Penggugat dengan Tergugat, dan mengingat akan sikap, sifat dan tindakan Tergugat yang selama menjalani pernikahan hidup berumah tangga dengan Penggugat, tidak pernah menghormati serta menghargai Penggugat sebagai suami, sehingga selalu menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan juga sudah pisah ranjang selama ± 4 tahun, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat ;



7. Bahwa , tujuan dari perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 sudah tidak tercapai pada perkawinan Penggugat dan Tergugat. Selain itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah memenuhi alasan perceraian , dimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu : pasal 19 huruf f yang berbunyi : " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga " .

Sehingga sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

8. Bahwa , mengingat anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur , belum bisa mandiri , serta mengingat adat Purusa yang berlaku di Bali, maka mengenai pengasuhan dan perawatannya , Penggugat mohon ada pada Penggugat , hingga mereka dewasa dan bisa mandiri ; -

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang menidangkan perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1141 / K / 2001 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Menyatakan hukum yaitu :
 - ANAK 1 , laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 - ANAK 2, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 - ANAK 3, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-



29122012-0188 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Adalah SAH merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ; -

4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu , di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Made Geria , yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2000 , di Denpasar. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1141 / K / 2001 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , **PUTUS** karena perceraian ; -

5. Menyatakan hukum dan menetapkan hak perawatan dan pengasuhan anak kedua dan ketiga dari Penggugat dan Tergugat, yaitu masing-masing :

- ANAK 2, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- ANAK 3, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

berada pada Penggugat selaku ayahnya , sampai mereka dewasa dan bisa mandiri ;

6. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan, serta menerbitkan Akta Perceraian ;

7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU , apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

Penggugat hadir Agus Gunawan Putra,SH. beralamat di KOTA DENPASAR , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan tertanggal 15 April 2020, Reg No 955/Daf/2020, tergugat hadir **TERGUGAT**: Perempuan, tempat/tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Denpasar 28-06-1981, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, NIK. 5171046806810004, beralamat di KOTA DENPASAR;

Menimbang, bahwa dengan mengingat PERMA R.I No. 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim dengan Penetapan tertanggal 13 Mei 2020, Nomor 292 /Pdt.G/2019/PN Dps telah menunjuk I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Mediator tertanggal 3 Juni 2020, ternyata upaya Mediasi gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari pihak kuasa Penggugat yang selanjutnya pihak kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut tata cara agama hindu pada tanggal 24 Nopember 2000, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1141/K/2001.
2. Bahwa bener dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - Anak pertama, laki-laki bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 15-05-2001;
 - Anak kedua, perempuan bernama ANAK 2 pada tanggal 21-05-2007 ;
 - Anak ketiga, perempuan bernama : ANAK 3, lahir pada tanggal 17-10-2012 ;
3. Bahwa benar diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja ;
4. Bahwa akan tetapi memasuki perjalanan perkawinan di akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan, yaitu Penggugat diketahui memiliki hubungan terlarang dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus dan juga memicu tindak kekerasan Dalam Rumah tangga yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PN Dps



5. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, memang benar tidak adanya lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan sikap Penggugat yang semakin membenci Tergugat dan Penggugat juga yang memilih untuk pisah ranjang, namun Tergugat tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga ;
6. Bahwa dengan melihat segala sikap dan Tindakan penggugat seperti uraian diatas, Tergugat justru merasa Penggugat yang tidak menghargai dan tidak menghormati tergugat sebagai istri, Bahwa Penggugatlah yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga sehingga terjadinya pertengkaran dan putusnya komunikasi antara Penggugat dan tergugat, dan bahkan Penggugat juga yang memutuskan juga untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;
7. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ;
8. Bahwa Tergugat menyadari adat purusa yang berlaku di Bali, dimana pengasuhan dan perawatan anak-anak ada pada Penggugat ,namun Tergugat memohon agar tidak ada larangan maupun Batasan untuk bertemu dengan anak-anak , mengingat anak kedua dan ketiga yang masih dibawah umur selama ini lebih dekat dengan ibunya dan masih butuh bimbingan ibunya terutama dalam hal Pendidikan .

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Juni 2020, dan untuk menanggapi Replik Kuasa Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1141 /K /2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, setelah dicocokkan Hakim Ketua sesuai dengan aslinya selanjutnya pada Poto copy dari bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12 / Ist. DB / 2003, tertanggal 15 Mei 2001, setelah dicocokkan Hakim Ketua sesuai dengan aslinya selanjutnya Photo copy dari bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571//Ist DT/ 2008, tertanggal 21 Mei 2007, setelah dicocokkan Hakim Ketua sesuai dengan aslinya selanjutnya Photo copy dari bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188/tertanggal 2012, setelah dicocokkan Hakim Ketua sesuai dengan aslinya selanjutnya Photo copy dari bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Kartu Keluarga No. 5171041606070062 , atas nama kepala keluarga PUTU GDE ASPARTHA PUTRA , tertanggal 26 MARET 2019 , selanjutnya Photo copy dari bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 5, yang telah di materai adalah fotocopy dari yang aslinya dapat ditunjukkan dipersidangan, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ke-1: **SAKSI 1**, pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pad tanggal 24 Nopember 200 ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat adalah suka sama suka ;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) yang bernama :
 - Anak pertama , laki-laki , bernama ANAK 1 , lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003 ,
 - Anak kedua , perempuan , bernama ANAK 2, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 ,
 - Anak ketiga , perempuan , bernama ANAK 3, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah ;
 - Bahwa saksi mengetahui karna Penggugat mempunyai foto perempuan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu cerita dari tergugat ;
 - Bahwa selain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui ada KDRT dan saksi lihat ada darah di muka tergugat dan Tergugat minta perlindungan dari saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi mengetahui karna Penggugat ada perselingkuhan;
2. Saksi ke-2: **SAKSI 2**, pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pad tanggal 24 Nopember 200 ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat adalah suka sama suka ;
 - Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak pertama , laki-laki , bernama ANAK 1 , lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003 ,
 - Anak kedua , perempuan , bernama ANAK 2, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 ,
 - Anak ketiga , perempuan , bernama ANAK 3, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188 ,
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah ;
 - Bahwa saksi mengetahui karna Penggugat mempunyai foto perempuan lain ;
 - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu cerita dari tergugat ;
 - Bahwa selain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui ada KDRT dan saksi lihat ada darah di muka tergugat dan Tergugat minta perlindungan dari saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi mengetahui karna Penggugat ada perselingkuhan ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat, namun pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ke-1: **SAKSI TERGUGAT 1**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Nopember 2000;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suka sama suka;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Anak pertama, laki-laki, bernama ANAK 1, lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003,
 - Anak kedua, perempuan, bernama ANAK 2, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008,
 - Anak ketiga, perempuan, bernama ANAK 3, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188,
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui karna Penggugat mempunyai foto perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu cerita dari Tergugat;
- Bahwa selain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui ada KDRT dan saksi lihat ada darah di muka Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui karna Penggugat ada perselingkuhan;



2. Saksi ke-2 : SAKSI TERGUGAT 2, pada pokoknya memberikan keterangan ;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Nopember 2000 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan tergugat adalah sama suka ;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

-Anak pertama , laki-laki , bernama ANAK 1 , lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003 ,

-Anak kedua , perempuan , bernama ANAK 2, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 ,

-Anak ketiga , perempuan , bernama ANAK 3, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui karna Penggugat mempunyai foto perempuan lain ;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi tahu cerita dari tergugat ;
- Bahwa selain pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi mengetahui ada KDRT dan saksi lihat ada darah di muka tergugat dan Tergugat minta perlindungan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui karna Penggugat ada perselingkuhan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 24 Nopember 2000, dan telah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai Akta Perkawinan No. 1141 / K / 2001, tertanggal 29 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 , laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2. ANAK 2, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 3. ANAK 3, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat juga mendalilkan bahwa mulanya perkawinannya dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun dalam sekitar Akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adanya perbedaan pandangan hidup yang tidak ada kecocokan diantara Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Penggugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam membina rumah tangga dan menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi yang tertuang didalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak benar, pada awalnya masa perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama dengan baik, rukun bahagia dan harmonis, dikarenakan sejak awal perkawinan istri tidak tinggal bersama suami, membantah perkataan suami dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab masing-masing pihak tersebut di atas, maka fakta yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2000, secara Agama Hindu dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tersebut dalam bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1141 / K / 2001, tertanggal 29 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga membenarkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama : : 1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 2. ANAK 2, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, 3. ANAK 3, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis, namun dalam waktu tahun 2016 terakhir, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya adalah adanya perbedaan pandangan hidup yang tidak ada kecocokan dalam mengelola rumah tangga, sehingga boleh dikatakan penyebabnya adalah pertengkaran adu mulut dan juga terjadi adu fisik, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam membina rumah tangga dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut dipertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dan , telah nyata bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama, Penggugat dan Tergugat karena bertengkar ;

Bahwa keterangan saksi Penggugat soal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama **SAKSI TERGUGAT 1** dan **SAKSI TERGUGAT 2**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat bertengkar mengenai masalah Penggugat mempunyai selingkuhan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **SAKSI 1** saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat , dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ada permasalahan ketidakcocokan selisih paham antara Penggugat dan tergugat saling menuduh perselingkuhan ;

Bahwa permasalahan dugaan pihak lain dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah ada penyelesaian karena dalam menyelesaikan masalah keluarga selalu dengan cara marah-marah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim sepanjang antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau saling menghargai satu sama lain, sulit kiranya untuk diharapkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun menurut keterangan saksi tetap menghendaki / mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apalagi sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang menyatakan bahwa di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap



dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama : **ANAK 1**, **2. ANAK 2**, **3. ANAK 3**, diberikan kepada Tergugat, dan tetap berada dalam Pengasuhan pemeliharaan pendidikan, Penggugat dan tergugat selaku ke dua orang tuanya kandunganya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 41 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak –anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan undang-undang Perkawinan seorang anak mempunyai hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, bukan dari kakek atau neneknya atau orang lain kecuali kedua orang tuanya dengan nyata tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang bernama : **1. ANAK 1**, **2. ANAK 2**, dan **ANAK 3**, pengasuhan harus dilakukan oleh orang tuanya sendiri dalam hal ini Bapaknya, Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, namun tergugat sebagai ibu kandunganya tetap berkewajiban atau berhak mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama **1. ANAK 1**, **2. ANAK 2**, dan **ANAK 3**, tanpa ada halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sedangkan pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setempat, maka petitum Nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Rbg serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1141 / K / 2001 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Menyatakan hukum yaitu :
 - ANAK 1 , laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 15-05-2001 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12 / Ist.DB / 2003 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 - ANAK 2, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 - ANAK 3, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PN Dps



Adalah SAH merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ; -
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu , di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Made Geria , yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2000 , di Denpasar. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1141 / K / 2001 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , PUTUS karena perceraian ; -

5. Menyatakan hukum dan menetapkan hak perawatan dan pengasuhan anak kedua dan ketiga dari Penggugat dan Tergugat, yaitu masing-masing :

- ANAK 2, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2007 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571 / Ist.DT / 2008 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
 - ANAK 3, perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 2012 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29122012-0188 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- berada pada Penggugat selaku ayahnya , sampai mereka dewasa dan bisa mandiri ;

6. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register untuk itu, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum kepada **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin** , tanggal 2 Nopember 2020, Angeliky Handajani Day,SH.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Esthar Oktavi,SH.,MH., dan Kony Hartanto,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** , tanggal 11 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.

Kony Hartanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Perinian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	250.000,-
4. Penggandaan berkas	Rp.	35.000,-
5. PNBP.....	Rp.	10.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)